

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2605/2538

พลตำรวจตรี เฉลิม เดช ชมพูนุท ณ
อยุธยา

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 154 เดิม, มาตรา 192, มาตรา 204

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 145, มาตรา 242, มาตรา 246, มาตรา 247

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 32, มาตรา 119

การที่ผู้ร้องปฏิบัติการชำระหนี้ตามที่ได้รับการผ่อนผันตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 และที่ 6 โดยตามหลักฐานการชำระหนี้มิได้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนตามกำหนดระยะเวลาแต่ผู้คัดค้านก็ยอมรับชำระหนี้ในลักษณะนี้มาโดยตลอดโดยมิได้หักทวงยอมถือได้ว่าผู้คัดค้านได้สละสิทธิที่จะถือเอาประโยชน์จากเงื่อนไขแล้วประกอบกับเมื่อผู้ร้องนำเงินมาชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2534 ยังเหลือหนี้ที่ต้องชำระอีก 95,460.45บาท แต่ผู้คัดค้านยังไม่ถือว่าผู้ร้องผิดนัด โดยขยายเวลาให้ผู้ร้องนำเงินส่วนที่เหลือมาชำระภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2534 หากไม่นำมาชำระภายในกำหนดจึงจะถือว่าผิดนัด เมื่อผู้ร้องไม่ได้นำเงินไปชำระหนี้ที่เหลือภายในวันดังกล่าวเช่นนี้ ถือว่าผู้ร้องผิดนัดตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2534 ตามที่กำหนดไว้หาใช้ผิดนัดเมื่อครบ 3 ปี ตามกำหนดระยะเวลาเดิมตามที่ผู้คัดค้านอนุมัติตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 ไม่ มติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 12 ให้ยกเลิกมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 6 ได้ระบุไว้ไม่ให้กระทบถึงลูกหนี้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ผ่อนชำระหนี้ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 6 และอยู่ในระหว่างผ่อนชำระอยู่ แต่เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระ

หนี้ตามที่ตกลงไว้ลูกหนี้ก็ไม่อาจได้รับประโยชน์ในการผ่อนชำระหนี้นั้นตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 6 อยู่อีกต่อไป จึงต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 12 ข้อ 1.3 วรรคสอง ตอนท้าย โดยจะต้องชำระเงินต้นเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยทันที นับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอชำระหนี้ นั้น เมื่อผู้ร้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการผ่อนผันชำระหนี้โดยไม่เสียดอกเบี้ยตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 6 จนผ่อนชำระเงินต้นไปรวมทั้งสิ้น 149,600 บาท ยังคงค้างชำระอยู่อีก 95,460.45 บาท จึงตกเป็นผู้ผิดนัดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2534 ฉะนั้นเงินต้นที่ค้างชำระที่ผู้ร้องจะต้องชำระทันทีตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 12 ดังกล่าว จึงต้องคิด ณ วันที่มติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 12 มีผลบังคับ คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 มติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 12 ดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้มีผลย้อนหลังไปลบล้างหรือยกเลิกผลการปฏิบัติการชำระหนี้ที่ผู้ร้องได้ปฏิบัติตามแล้ว ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 และที่ 6 ก่อนที่จะผิดนัดแต่อย่างใด ผู้ร้องจะต้องชำระหนี้เฉพาะเงินต้นที่ยังคงค้างอยู่จำนวน 95,460.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ร้องผิดนัดอันเป็นเวลาที่ไม่ได้รับการผ่อนผันอีกต่อไป คือตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2534 ผู้ร้องผิดนัดไม่ชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2534 แต่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ร้องผิดนัดตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2534 เมื่อผู้ร้องไม่ได้อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ก็มีได้แก้ไข จึงต้องบังคับไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยถือว่าผู้ร้องผิดนัดตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2534

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้ค้าประกันมีความรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน 245,060.45 บาท ต่อผู้คัดค้าน ได้ผ่อนชำระหนี้ไปแล้วจำนวน 149,600 บาท เหลือหนี้อีกจำนวน 95,460.45 บาท ผู้ร้องไม่ได้ตั้งใจผิดนัดได้ขออนุมัติต่อผู้คัดค้านเพื่อชำระหนี้ส่วนที่เหลือดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามมติที่ประชุม

เจ้าหนี้ แต่ผู้คัดค้านไม่อนุญาติกลับขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 423,237.39 บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีในต้นเงิน 347,030.11 บาท นับแต่วันที่ 23 เมษายน 2534 เป็นต้นไปโดยให้ชำระให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 30 วันทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายขอให้สั่งกลับคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านให้ผู้คัดค้านรับชำระหนี้ตามจำนวนที่ผู้ร้องเสนอ

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องขอลดหย่อนหนี้ต่อผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 แต่ผู้คัดค้านยกคำร้องของผู้ร้องในวันเดียวกัน ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 เกินกำหนดเวลา 14 วันตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ผู้ร้องผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาที่เคยได้รับอนุมัติให้ลดหย่อนหนี้ผู้คัดค้านจึงร้องขอต่อศาลให้ออกคำสั่งบังคับ และศาลชั้นต้นได้ออกคำสั่งบังคับแล้ว การที่ผู้ร้องขอลดหย่อนหนี้ อีก ย่อมเป็นดุลพินิจของผู้คัดค้านที่จะพิจารณาไม่อนุญาตได้ ใช้ว่าจะต้องอนุญาตตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ที่อ้างเสมอไป ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 95,460.45 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี นับแต่วันที่ 23 เมษายน 2534 เป็นต้นไปจนถึงวันชำระเงินเสร็จให้แก่ผู้คัดค้านเพื่อนำเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายทันทีที่ทราบคำสั่ง หากไม่ปฏิบัติให้ผู้คัดค้านขอออกคำสั่งบังคับใหม่และดำเนินการบังคับคดีไปตามอำนาจหน้าที่

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ร้องเป็นผู้ค้ำประกันหม่อมราชวงศ์มณีกันัญญา ชมพูนุท ต่อผู้ล้มละลายในมูลหนี้กู้ยืมซึ่งยังค้างชำระอยู่ 245,060.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ร้องขอลดหย่อนหนี้และขอผ่อนชำระ ผู้คัดค้านพิจารณาแล้วอนุวัติตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 ให้ผู้ร้องผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือนเดือนละ 6,807.41 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ยและต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไป ผู้ร้องได้ผ่อนชำระหนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2531 เป็นต้นมา แต่ไม่ต่อเนื่องกัน ต่อมาได้มีมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2531 ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 แต่ไม่กระทบกระทั่งการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระหนี้ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ร้องก็ผ่อนชำระหนี้เรื่อยมา และชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2534 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,600 บาท คงเหลือค้างชำระอยู่อีก 95,460.45 บาท จากนั้นผู้ร้องไม่ชำระหนี้อีกเลย ต่อมาได้มีการประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้พิจารณาข้อเสนอของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์ จำกัดกรรมการเจ้าหนี้รายที่ 3 แล้ว ลงมติให้เพิกถอนมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 6 ข้อ 1.1 และ 1.2 โดยมีมติใหม่ว่า "ขลย ข้อ 1.3 ลูกหนี้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ในเครือและไม่มีหลักประกันจะต้องชำระเงินต้นเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยทันทีภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอชำระหนี้ ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยไม่อนุญาติให้ผ่อนชำระไม่ว่ากรณีใด ๆ ขลย และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรรมการเจ้าหนี้รายที่ 3 ในการพิจารณาลดหย่อนหนี้ให้แก่ลูกหนี้ มติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและไม่กระทบกระทั่งถึงสำนวนทวงหนี้และสำนวนสาขาคดีแพ่งตลอดจนสาขาสำนวนอื่นที่ผู้คัดค้านได้ชำระหนี้หรือได้ไถ่ถอนจำนองให้ลูกหนี้จนเสร็จสิ้นแล้ว

และไม่กระทบกระทั่งถึงลูกหนี้ที่ผู้คัดค้านได้อนุญาตให้ผ่อนชำระหนี้ตามมติที่ประชุม
เจ้าหนี้ครั้งที่ 6 อยู่ และขณะนี้อยู่ระหว่างผ่อนชำระ เว้นแต่ลูกหนี้ดังกล่าวได้ผิดนัด
ชำระหนี้ตามที่ตกลงกับผู้คัดค้านไว้ หากมาเสนอขอชำระหนี้ใหม่ให้ปฏิบัติตามมติที่
ประชุมครั้งนี้ ฯลฯ" ต่อมาผู้คัดค้านได้ขอให้ศาลชั้นต้นออกคำสั่งบังคับลงวันที่ 9
ธันวาคม 2534 ให้ผู้ร้องชำระหนี้จำนวน 423,237.39 บาทพร้อมดอกเบี้ยทบต้นใน
อัตราร้อยละ 19 ต่อปี ในต้นเงิน 347,030.11 บาทนับแต่วันที่ 23 เมษายน 2534
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านใน
ประการแรกว่า ผู้ร้องผิดนัดเมื่อใด ผู้คัดค้านอ้างว่าผู้ร้องมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ต่อผู้
คัดค้านให้ครบถ้วนภายในกำหนด 3 ปี คือ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2533 ซึ่งเป็น
กำหนดเวลาชำระหนี้ของผู้ร้องที่คำนวณได้แน่นอนตามปฏิทิน ถือว่าผู้คัดค้านได้
กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินแล้ว เมื่อผู้ร้องไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด
เวลาดังกล่าวย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 204 เห็นว่า การที่ผู้ร้องปฏิบัติการชำระหนี้ตามที่ได้รับการผ่อน
ผันตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 และที่ 6 ตามหลักฐานการชำระหนี้หมาย ร.8
มิได้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนตามกำหนดระยะเวลาแต่ผู้คัดค้านก็ยอมรับชำระ
หนี้ในลักษณะนี้มาโดยตลอดโดยมิได้หักทวงยอมถือได้ว่า ผู้คัดค้านได้สละสิทธิที่จะ
ถือเอาประโยชน์จากเงื่อนไขแล้ว ประกอบกับในวันที่ผู้ร้องนำเงินมาชำระครั้ง
สุดท้ายเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2534 ยังเหลือหนี้ที่ต้องชำระอีก 95,460.45 บาท แต่ผู้
คัดค้านยังไม่ถือว่าผู้ร้องผิดนัด โดยขยายเวลาให้ผู้ร้องนำเงินส่วนที่เหลือมาชำระ
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2534 หากไม่นำมาชำระภายในกำหนดจึงจะถือว่าผิดนัด
ปรากฏตามรายงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกสารหมาย ค.10 เมื่อผู้ร้องไม่ได้นำ
เงินไปชำระหนี้ที่เหลือภายในวันดังกล่าวเช่นนี้ ถือว่าผู้ร้องผิดนัดตั้งแต่วันที่ 5
มิถุนายน 2534 ตามที่กำหนดไว้ หาใช่ผิดนัดเมื่อครบ 3 ปี ตามกำหนดระยะเวลาที่ผู้
คัดค้านกล่าวอ้างไม่ ส่วนในปัญหาที่ว่า ผู้ร้องจะต้องชำระหนี้ที่เหลือจำนวน

95,460.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดหรือจะต้องชำระหนี้ ตามคำบังคับตามเอกสารหมายเลข ร.1เห็นว่า ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 12 ให้ ยกเลิกมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 6 ได้ระบุไว้ไม่ให้กระทบถึงลูกหนี้ซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผ่อนชำระหนี้ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 6 และอยู่ในระหว่างผ่อนชำระอยู่ แต่ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ ลูกหนี้ก็ไม่อาจได้รับประโยชน์ในการผ่อน ชำระหนี้นั้นตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 6 อยู่อีกต่อไป จึงต้องปฏิบัติตามมติที่ ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 12 ข้อ 1.3 วรรคสอง ตอนท้าย โดยจะต้องชำระเงินต้นเต็ม จำนวนพร้อมดอกเบี้ยทันทีนับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอชำระหนี้ นั้น ซึ่งกรณีของผู้ร้อง เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการผ่อนชำระหนี้โดยไม่เสียดอกเบี้ยตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 6 จนผ่อนชำระเงินต้นไปรวมทั้งสิ้น 149,600 บาท ยังคงค้างชำระอยู่อีก 95,460.45 บาท จึงตกเป็นผู้ผิดนัดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2534 ฉะนั้นเงินต้นที่ค้างชำระที่ผู้ร้องจะ ต้องชำระทันทีตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 12 ดังกล่าว จึงต้องคิด ณ วันที่มติที่ ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 12 มีผลบังคับคือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 มติที่ประชุมเจ้าหนี้ ครั้งที่ 12 ดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้มีผลย้อนหลังไปลบล้างหรือยกเลิกผลการปฏิบัติ การชำระหนี้ที่ผู้ร้องได้ปฏิบัติมาแล้ว ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 และที่ 6 ก่อนที่ จะผิดนัดแต่อย่างใด ฉะนั้นผู้ร้องจะต้องชำระหนี้เฉพาะเงินต้นที่ยังคงค้างอยู่จำนวน 95,460.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปีนับแต่วันที่ผู้ร้องผิดนัดอันเป็นเวลา ที่ผู้ร้องไม่ได้รับการผ่อนผันอีกต่อไป คือตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2534 แต่ศาลชั้นต้น วินิจฉัยว่าผู้ร้องผิดนัดตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2534 ผู้ร้องไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาเป็น ประการอื่น จึงต้องบังคับไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ